

Aula 12 - Somente em PDF

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Administrativo*

Autor:
**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

18 de Março de 2025

Índice

1) Lei 11.416/2006	3
2) Questões comentadas - Lei 11.416/2006 FCC	11
3) Lista de questões - Lei 11.416/2006 FCC	27



Olá, pessoal. Tudo bem?

A aula de hoje se destina a estudar a **Organização da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei 11.416/2006 e suas alterações)**.

Vamos lá?

Aos estudos, aproveitem!

ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

Hoje, nós conversaremos sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, inclusive dos aposentados e pensionistas – no que couber¹, regidas pela Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006.

Com esse foco, o quadro² de pessoal efetivo do Poder Judiciário, essencial à atividade jurisdicional, será constituído pelos seguintes cargos/carreiras de provimento efetivo (art. 2º):

Carreira/Cargo	Atribuições do cargo
Analista Judiciário	Atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade (art. 4º, I);
Técnico Judiciário	Execução de tarefas de suporte técnico e administrativo (art. 4º, II);
Auxiliar Judiciário	Atividades básicas de apoio operacional (art. 4º, III).

Para os três cargos são admitidas “divisões”, ou seja, eles são estruturados em classes e padrões, conforme esquematização abaixo:

¹ Art. 29.

² Para efeito da aplicação do art. 36 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conceitua-se como Quadro a estrutura de cada Justiça Especializada, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar (art. 20).



Cargo	Classe	Padrão remuneratório
Analista, Técnico e Auxiliar Judiciário	C	13
		12
		11
	B	10
		9
		8
		7
		6
	A	5
		4
		3
		2
		1

Ademais, o art. 3º ainda define as áreas de atividade a serem seguidas na carreira judiciária, podendo ser classificadas em especialidades, quando forem necessárias formação especializada, por exigência legal, ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. São elas:

- **área judiciária:** compreendendo os serviços realizados privativamente por bacharéis em Direito, abrangendo processamento de feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos;
- **área de apoio especializado:** compreendendo os serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas, a critério da administração;
- **área administrativa:** compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo.

Dito isso, é importante pontuar que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especificamente da área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a **execução de mandados e atos processuais de natureza externa**, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão **enquadrados na especialidade de Oficial de Justiça Avaliador Federal**.

Por outro lado, aos ocupantes do cargo de Analista e Técnico Judiciários, especificamente da área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às **funções de segurança** são conferidas as denominações de **Inspetor e Agente de Segurança Judiciária**, respectivamente, para fins de identificação funcional.



Funções Comissionadas e Cargos em Comissão

Determina o art. 5º da Lei 11.416/2006, que integrarão os **Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6, e os Cargos em Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento.**

Entretanto, algumas peculiaridades devem ser observadas no preenchimento dessas Funções e Cargos.

Nesse âmbito, cada órgão destinará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para as restantes, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento³.

Outrossim, as funções comissionadas de natureza gerencial – em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular a participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão⁴ – serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior.

Em contrapartida, deverão ser destinados **pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão**, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, a **servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal**, na forma prevista em regulamento. Para essa investidura, ressalvadas as situações constituídas, será exigida formação superior, bem como será aplicada a necessidade de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão – segundo as mesmas regras vistas para as funções comissionadas.

Além disso, em respeito à vedação ao nepotismo na Administração Pública, fundamentada diretamente no texto Constitucional, a nomeação ou designação, para os cargos em comissão e funções comissionadas, de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, é **proibida** no âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo.

Contudo, essa vedação não alcança os ocupantes de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, caso em que será restrita a nomeação ou designação para servir apenas perante o magistrado determinante da incompatibilidade.

Ingresso na Carreira

Esse título em muito se assemelha ao que já trabalhamos na Lei 8.112/1990, acrescentando apenas algumas características mais específicas.

³ Todos os regulamentos mencionados na Lei 11.416/2006 poderão contar com a participação das entidades sindicais em sua elaboração (art. 27).

⁴ Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação. Ademais, a participação dos servidores nos cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. (art. 5º, §§ 4º e 5º).



Sendo assim, o ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário ocorrerá mediante concurso público, após devida aprovação. Esse concurso, poderá ser de provas ou de provas e títulos⁵ e permitirá a entrada do servidor no primeiro padrão da classe “A” devida ao seu cargo (art. 7º).

Em continuação, o texto do art. 8º da Lei 11.416/2006 indica os requisitos de escolaridade para o ingresso do servidor ao Quadro, quais sejam:

- para o cargo de Analista Judiciário: curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso;
- para o cargo de Técnico Judiciário: curso de ensino superior completo;
- para o cargo de Auxiliar Judiciário: curso de ensino fundamental.

Ademais, como já vimos no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, além dos requisitos mencionados no quadro acima, poderão ser exigidos outros, definidos em regulamento e especificados em edital de concurso, como a formação especializada, a experiência e o registro profissional.

Desenvolvimento na Carreira

O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante progressão funcional e promoção (art. 9º).

Posto isso, pode-se definir a **progressão funcional** como a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe. Para tanto, deverá ser observado o interstício de um ano, assim como os critérios fixados em regulamento e o resultado de avaliação formal de desempenho.

Não obstante, a conceituação de **promoção** se faz pela movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente, pelo órgão, na forma prevista em regulamento.

Para ilustrar, vejamos o quadro exposto anteriormente, dessa vez determinando as progressões funcionais e as promoções:

⁵ Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório (art.7º, parágrafo único).



Cargo	Classe	Padrão remuneratório	
Analista, Técnico e Auxiliar Judiciário	C	13	
		12	
		11	↪ Promoção
	B	10	
		9	
		8	
		7	
		6	↪ Promoção
	A	5	
		4	
		3	↪ Progressão
		2	↪ Progressão
		1	

Por fim, é competência do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, instituir Programa Permanente de Capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando à preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade (art. 10).

Remuneração

A remuneração dos **cargos de provimento efetivo** das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é composta pelo **vencimento básico** do cargo e pela **Gratificação Judiciária (GAJ)**, acrescida das **vantagens pecuniárias permanentes** estabelecidas em lei (art. 11).

Além disso, todas as vantagens pessoais identificadas como de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores⁶, não poderão ser reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias.

Nessa linha, o vencimento básico observará os valores e padrões de aumento constantes na norma – respeitadas a progressão e a promoção. Ao mesmo passo, a gratificação será concedida ao servidor mediante cálculo de aplicação na **razão de 140%** (cento e quarenta por cento) sobre o vencimento estabelecido (arts. 12 e 13).

Portanto, se um servidor recebe R\$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais)⁷ de vencimento básico, incidirá sobre esse valor a gratificação judiciária na ordem de 140% do vencimento (R\$ 7.266,00 – sete mil,

⁶ A determinação também é válida para aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada.

⁷ Valor aproximado do vencimento no cargo de Analista Judiciário, classe “A”, padrão 1.



duzentos e sessenta e seis reais), totalizando o recebimento de R\$ 12.456,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), mais as vantagens pecuniárias permanentes que a ele forem devidas perante a lei.

Todavia, os servidores retribuídos pela remuneração do Cargo em Comissão e da Função Comissionada bem como os sem vínculo efetivo com a Administração Pública **não** perceberão a gratificação judiciária (art. 13, § 2º).

Além disso, o servidor que for cedido também **não** perceberá, durante o afastamento, a Gratificação Judiciária. Contudo, existem duas situações em que o servidor poderá ser cedido e, optando pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o percentual relativo à Gratificação Judiciária, são elas (art. 13, § 2º):

- a) *cessão para **órgãos da União**;*
- b) *cessão para a **Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário – FUNPRESP-JUD.***

Outro benefício presente na Lei 11.416/2006 é o **Adicional de Qualificação – AQ**, concedido aos servidores em razão dos **conhecimentos adicionais** adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação⁸ – realizados em instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação – em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento (art. 14). Outrossim, serão admitidos cursos de pós-graduação *lato sensu* somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.

O AQ também será devido aos servidores ocupantes de cargo de **técnico judiciário**, mas que seja **portador de diploma de curso superior**. Lembra-se que, para ingresso no cargo de técnico, o servidor precisa de nível médio. Assim, o técnico que conclui curso superior possui uma qualificação além da necessária para o cargo, motivo pelo qual perceberá o adicional de qualificação.

Para fins de valores, o Adicional de Qualificação incidirá sobre o vencimento básico do servidor, da seguinte forma (art. 15):

- **12,5%**, em se tratando de título de Doutor;
- **10%**, em se tratando de título de Mestre;
- **7,5%**, em se tratando de certificado de Especialização;
- **5%**, para os técnicos judiciários portadores de diploma de curso superior⁹
- **1%** ao servidor que possuir **conjunto de ações de treinamento** que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3% (três por cento) e aplicados pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas.

⁸ Ressalvados os casos em que o curso constitua requisito para ingresso no cargo (art. 14, § 1º).

⁹ Neste caso, a parcela será automaticamente transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.

Já para os casos de servidor com título de Doutor, Mestre ou com certificado de especialização, essa vantagem pessoal nominalmente identificada será absorvida (art. 15, §§ 5º e 6º).



Esse adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, mas somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado do cômputo o último adicional acima mencionado – conjunto de ações de treinamento.

Além disso, para a concessão do adicional, o servidor deverá apresentar o título, diploma ou certificado, situação em que o adicional será incidido nessa mesma data, ou seja, na apresentação do documento (art. 15, § 3º).

Por outro lado, em **nenhuma situação**, o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual indicado nos quatro primeiros casos (Doutor, Mestre e título de especialização, curso superior para técnico) – art. 15, § 1º. Contudo, essa vedação não se aplica ao percentual relativo ao **conjunto de ações de treinamento**, ou seja, o percentual de 1% relativo ao conjunto de ações de treinamento poderá cumular-se com os demais.

Assim como ocorre com a Gratificação Judiciária, o servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, o Adicional de Qualificação, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo (art. 15, § 4º).

Prosseguindo, os arts. 16 e 17 mencionam mais duas gratificações, a **Gratificação de Atividade Externa** e a **Gratificação de Atividade de Segurança**.

No primeiro caso, o benefício se estende apenas aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de **mandados e atos processuais de natureza externa**, enquadrados na especialidade de Oficial de Justiça Avaliador Federal – e se dará na ordem de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor (art. 16).

Na segunda situação – Gratificação de Atividade de Segurança – somente os ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário farão jus ao recebimento. O valor desse benefício corresponderá 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor, mas a sua concessão exigirá a participação do servidor em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento (art. 17).

Em ambos os casos, é vedada a percepção da gratificação quando da designação para o exercício de função comissionada ou nomeação para cargo em comissão.

E, especificamente para a GAE, a vantagem pessoal nominalmente identificada decorrente da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada de executante de mandados ou equivalente será percebida concomitantemente com a gratificação, vedada sua redução, absorção ou compensação (art. 16, §3º).

Fechando esse título, o art. 18 dispõe sobre a retribuição pelo exercício de cargo em comissão e de função comissionado, cujos valores seguirão o disposto nessa norma.

Tendo em vista que os valores a serem percebidos dificilmente serão objeto de questões, não os mencionaremos. Contudo, devemos frisar que:

- a) ao servidor integrante das Carreiras e ao cedido ao Poder Judiciário, investidos em Cargo em Comissão, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores fixados para a retribuição pelo Cargo;



- b) o servidor integrante das Carreiras e o cedido ao Poder Judiciário, investidos em Função Comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores pertinentes à Função exercida.

Disposições Finais e Transitórias

Caberá aos órgãos do Poder Judiciário da União fixar em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura (art. 24). Portanto, os órgãos ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa.

Ademais, as despesas resultantes da execução dessa norma correrão à conta das dotações consignadas aos Órgãos do Poder Judiciário no Orçamento Geral da União (art. 29).

Dando seguimento, o art. 25 da Lei 11.416/2006 determina que serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observado o que a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a aplicação das regras da Lei 11.416/2006 obedecerá, além das normas de responsabilidade fiscal, o texto constitucional (art. 169, § 1º), ou seja, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas mediante

- (a) prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, ou
- (b) autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – TRE SP/2012) Cristina, como analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, foi designada para o exercício de uma função comissionada de natureza gerencial. Porém, deixou de participar do curso de desenvolvimento gerencial oferecido por esse Tribunal. Nesse caso, conforme disposição expressa, Cristina deverá fazer esse curso no prazo de

- a) até um ano da publicação do ato, a fim de obter a certificação.
- b) até dois anos da publicação do ato, a fim de considerar-se habilitada.
- c) três anos de sua posse para que tenha as condições de exercício da função.
- d) seis meses, após o término desse curso, sob pena de responsabilidade administrativa.
- e) um ano de sua posse, prorrogável por mais de seis meses sob pena de cessar a designação.

Comentário:

Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação (art. 5º, § 4º).

Desse modo, correta a alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

2. (FCC – TRE SP/2012) Mário é ocupante do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, cuja atribuição está relacionada à execução de atos processuais de natureza externa. Ana Lúcia é ocupante do cargo de Agente de Segurança Judiciária, cuja atribuição está relacionada às funções de segurança. Nesses casos, essas identificações funcionais de Mário e Ana Lúcia são próprias, e respectivamente, dos cargos da Carreira de

- a) Analista Judiciário - especialidade execução de mandados e Auxiliar Judiciário - área administrativa.
- b) Analista Judiciário - área administrativa e Técnico Judiciário - área judiciária.
- c) Analista Judiciário - área judiciária e Técnico Judiciário - área administrativa.
- d) Técnico Judiciário - área judiciária e Analista Judiciário - área administrativa.
- e) Técnico Judiciário - área administrativa e Analista Judiciário - especialidade execução de mandados.

Comentário:



O enquadramento na especialidade de Oficial de Justiça Avaliador só caberá aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário - área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais (art. 4º, § 1º).

Por outro lado, a denominação de Agente de Segurança Judiciária só poderá ser atribuída aos ocupantes do cargo da Carreira de Técnico Judiciário – área administrativa cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança (art. 4º, § 2º).

Logo, as identificações funcionais de Mário e Ana Lúcia são próprias, e respectivamente, dos cargos da Carreira de Analista Judiciário - área judiciária e Técnico Judiciário - área administrativa (alternativa C).

Gabarito: alternativa C.

3. (FCC – TRE SP/2012) O Adicional de Qualificação - AQ foi concedido aos analistas judiciários Sérgio e Olga, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em títulos, diplomas e certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário. Nesses casos, analise:

I. Esse adicional será devido a partir da conclusão do título, diploma ou certificado.

II. Serão considerados, para os efeitos desse adicional, os cursos e as instituições de ensino reconhecidos por quaisquer órgãos públicos de educação.

III. Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.

IV. O adicional mencionado não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo.

Diante disso, está correto o que consta APENAS em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

Comentário:

Para que possamos analisar melhor, vejamos cada uma das afirmativas em separado:

I. Esse adicional será devido a partir da conclusão do título, diploma ou certificado.

O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado (art. 15, § 3º) – ERRADA;



II. *Serão considerados, para os efeitos desse adicional, os cursos e as instituições de ensino reconhecidos por quaisquer órgãos públicos de educação.*

Serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da legislação (art. 14, § 3º) – ERRADA;

III. *Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.*

Perfeito! É o texto exato do art. 14, § 4º. Nem necessita de maiores comentários – CORRETA;

IV. *O adicional mencionado não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo.*

O adicional de qualificação não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo (art. 14, § 1º) – CORRETA.

Assim, temos: I – errada; II – errada; III – correta; e IV – correta (alternativa E – apenas III e IV corretas).

Gabarito: alternativa E.

4. (FCC – TRE SP/2012) Marcelo, técnico judiciário (área de apoio especializado) do Tribunal Regional Eleitoral, foi movimentado de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, conforme os critérios regulamentares aplicáveis e de acordo com a avaliação formal de desempenho. A situação posta caracteriza, legalmente,

- a) a redistribuição.
- b) a promoção.
- c) o aproveitamento.
- d) o acesso.
- e) a progressão funcional.

Comentário:

Questão fácil quando se trata da Lei 11.416/2006, não é mesmo? A norma só menciona duas das situações apresentadas, a promoção e a progressão. Vejamos o conceito de cada uma:

- promoção: é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente, pelo órgão, na forma prevista em regulamento;
- progressão funcional: é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.



Portanto, Marcelo teve uma progressão funcional (alternativa E).

Apenas para complemento, com base na Lei 8.112/1990, (a) a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, e (c) o aproveitamento é o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade, devendo ocorrer em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

A alternativa D versa sobre o acesso, que como vimos em nossa aula sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, é considerado inconstitucional por propiciar o ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso.

Gabarito: alternativa E.

5. (FCC – TRE SP/2012) Milton é ocupante do cargo de analista (área administrativa), tendo como atribuições funções de segurança. Marlene é ocupante do cargo de analista (área judiciária), tendo como atribuições a execução de mandados. Nesses casos, ambos tem direito, respectivamente, à Gratificação de Atividade e Segurança - GAS e à Gratificação de Atividade Externa - GAE no valor de

- a) 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor.
- b) 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento básico do servidor.
- c) 30% (trinta por cento) do vencimento básico do servidor
- d) 40% (quarenta por cento) dos vencimentos do servidor.
- e) 25% (vinte por cento) dos vencimentos do servidor.

Comentário:

As gratificações de Atividade e Segurança e de Atividade Externa estão dispostas nos arts. 16 e 17. Tendo em vista que se tratam de textos pequenos, vejamos o conteúdo da norma:

*Art. 16. Fica instituída a **Gratificação de Atividade Externa – GAE**, devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de **Analista Judiciário** referidos no § 1o do art. 4o desta Lei.*

*§ 1o A gratificação de que trata este artigo corresponde a **35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor**.*

§ 2o É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão.

*Art. 17. Fica instituída a **Gratificação de Atividade de Segurança – GAS**, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de **Analista Judiciário e de Técnico Judiciário** referidos no § 2o do art. 4o desta Lei.*

*§ 1o A gratificação de que trata este artigo corresponde a **35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor**.*



§ 2º É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão.

§ 3º É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo.

Portanto, para ambos os cargos, a gratificação deverá ser na ordem de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor (alternativa A).

Gabarito: alternativa A.

6. (FCC – TRE SP/2012) Silvio Souza é juiz eleitoral, sendo casado com Paula Souto, mas é companheiro de Vanessa Silva, com quem mantém união estável. O juiz Silvio é irmão de Murilo Souza, tem um tio Ronaldo Corrêa e é primo de Leonardo Corrêa. Os referidos parentes do magistrado não são ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário. Nesse caso, no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral, NÃO é vedada a designação para função comissionada na pessoa de

- a) Murilo Souza.
- b) Vanessa Silva.
- c) Ronaldo Corrêa.
- d) Leonardo Corrêa.
- e) Paula Souto.

Comentário:

Que bagunça familiar, hein?! Mas vamos com calma que a questão fica fácil.

Primeiramente, vamos organizar os familiares de Silvio:

- Paula Souto: esposa (1º grau de parentesco);
- Vanessa Silva: companheira (1º grau de parentesco);
- Murilo Souza: irmão (2º grau de parentesco);
- Ronaldo Corrêa: tio (3º grau de parentesco); e
- Leonardo Corrêa: primo (4º grau de parentesco).

Passemos agora ao texto da Lei 11.416/2006:

*Art. 6º No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo é vedada a nomeação ou designação, para os cargos em comissão e funções comissionadas, **de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau**, inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade.*



Posto isso, Paula e Vanessa já seriam excluídas, pois a Lei menciona claramente a vedação para cônjuge ou companheiro. Ademais, como a vedação se estende até o 3º grau de parentesco, no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral, NÃO é vedada a designação para função comissionada na pessoa de Leonardo Corrêa, primo de Silvio (alternativa D).

Gabarito: alternativa D.

7. (FCC – TRE CE/2012) Aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário - área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, é conferida para fins de identificação funcional a denominação de

- a) Inspetor de Segurança Judiciária.
- b) Agente de Segurança Judiciária.
- c) Supervisor de Segurança Judiciária.
- d) Responsável em Segurança Judiciária.
- e) Fiscal de Segurança Judiciária.

Comentário:

Há pouco, nós vimos que os ocupantes da Carreira de Técnico Judiciário – área administrativa que desenvolvam funções de segurança receberão a designação de Agente de Segurança Judiciária (art. 4, § 2º).

Em contrapartida, o texto do mesmo artigo, também determina que aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário – área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, serão conferidas para fins de identificação funcional a denominação de Inspetor de Segurança Judiciária (alternativa A).

As demais denominações não possuem previsão na Lei.

Gabarito: alternativa A.

8. (FCC – TRE CE/2012) Walquiria é analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. Ela é formada em Direito, tendo concluído curso de doutorado, mestrado e de especialização lato sensu. Neste caso, de acordo com a Lei no 11.416/2006, Walquíria terá direito ao Adicional de Qualificação - AQ

- a) apenas relativo ao Doutorado e ao curso de especialização lato sensu, cumulativamente.
- b) apenas relativo ao Doutorado e ao Mestrado cumulativamente.
- c) relativo ao Doutorado, Mestrado e do curso de especialização lato sensu, cumulativamente.
- d) apenas relativo ao Doutorado.
- e) apenas relativo ao curso de especialização lato sensu.

Comentário:



Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual por doutorado, mestrado ou especialização (ou ainda o relativo à conclusão de curso superior, para os ocupantes do cargo de técnico judiciário).

Então, mesmo que Walquiria possua todos os títulos, ela terá direito ao Adicional Qualificação apenas relativo ao Doutorado, devido ao seu maior percentual.

Gabarito: alternativa D.

9. (FCC – TRE CE/2012) De acordo com a Lei no 11.416/2006, para efeito da aplicação da Remoção prevista na Lei no 8.112/90, conceitua-se como Quadro a estrutura

- a) do Poder Judiciário como um todo, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, com exceção da Justiça do Trabalho.
- b) do Poder Judiciário como um todo, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, com exceção da Justiça Militar.
- c) do Poder Judiciário como um todo, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, com exceção da Justiça Eleitoral.
- d) de cada Justiça Especializada, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar.
- e) do Poder Judiciário como um todo, mas divididos em instâncias, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal apenas dentro da instância original.

Comentário:

Com base no art. 20 da Lei 11.416/2006, conceitua-se como Quadro a estrutura de cada Justiça Especializada, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar (alternativa D).

Gabarito: alternativa D.

10. (FCC – TRE CE/2012) Segundo a Lei no 11.416/2006, do total das funções comissionadas, cada órgão destinará, para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União, no

- a) mínimo 60% do total das funções comissionadas.
- b) mínimo 80% do total das funções comissionadas.
- c) máximo 70% do total das funções comissionadas.
- d) máximo 50% do total das funções comissionadas.
- e) mínimo 40% do total das funções comissionadas.

Comentário:

Cada órgão destinará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União,



podendo designar-se para as vagas restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento (art. 5º, § 1º).

Em contrapartida, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento (art. 5º, § 7º).

Logo, correta a alternativa B (mínimo 80% do total das funções comissionadas).

Gabarito: alternativa B.

11. (FCC – TRE CE/2012) De acordo com a Lei no 11.416/2006, o Adicional de Qualificação - AQ relativo a título de Mestre e Doutor é, respectivamente, de

- a) 7,5% e 10% incidindo sobre vencimento básico do servidor.
- b) 12,5% e 15% sobre o salário do servidor.
- c) 10% e 12,5% incidindo sobre vencimento básico do servidor.
- d) 5% e 7,5% incidindo sobre os vencimentos do servidor.
- e) 15% e 17,5% sobre o salário do servidor.

Comentário:

O Adicional de Qualificação incidirá sobre o vencimento básico do servidor, da seguinte forma (art. 15):

- 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de título de Doutor;
- 10% (dez por cento), em se tratando de título de Mestre;
- 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de certificado de Especialização;
- 1% (um por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas, observado o limite de 3% (três por cento).

Ou seja, de acordo com a Lei no 11.416/2006, o Adicional de Qualificação - AQ relativo a título de Mestre e Doutor é, respectivamente, de 10% e 12,5% incidindo sobre vencimento básico do servidor (alternativa C).

Gabarito: alternativa C.

12. (FCC – TRE CE/2012 – adaptada) O servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido

- a) perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
- b) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, em qualquer hipótese.



c) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, inclusive na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.

d) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.

e) perceberá, durante o afastamento, 50% da Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, em qualquer hipótese.

Comentário:

Essa questão foi adaptada para adequá-la à atuação redação da Lei 11.416/2006, cujo conteúdo foi alterado pela Lei 13.317/2016. A nova redação também permitiu que os servidores cedidos à Funpresp-Jud percebam a gratificação judiciária e o adicional qualificação (antes era somente para órgãos da União).

Nesse contexto, o servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, a gratificação judiciária, nem o adicional de qualificação, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo (arts. 13, § 3º e 15, § 4º).

Agora vejamos cada uma das alternativas:

a) **não** perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo – ERRADA;

b) **não perceberá**, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, ~~em qualquer hipótese~~ – ERRADA;

c) **não** perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, ~~inclusive~~ salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo – ERRADA;

d) **não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo** – CORRETA;

e) **não** perceberá, durante o afastamento, ~~50% da Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, em qualquer hipótese~~ – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

13. (FCC – TRE CE/2012) De acordo com a Lei no 11.416/2006, a Gratificação de Atividade Externa - GAE é devida exclusivamente aos ocupantes

a) do cargo de Técnico Judiciário.

b) do cargo de Analista Judiciário - área administrativa.



- c) dos cargos de Analista Judiciário - área judiciária e Auxiliar Judiciário.
- d) do cargo de Analista Judiciário - área judiciária Oficial de Justiça Avaliador Federal.
- e) dos cargos de Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário.

Comentário:

Vamos repetir para fixar!

A Gratificação de Atividade Externa – GAE – é devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário referidos no § 1º do art. 4º desta Lei (art. 16):

Art. 4º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte: [...]

*§ 1º Os **ocupantes do cargo de Analista Judiciário - área judiciária** cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de **Oficial de Justiça Avaliador Federal**.*

Sendo assim, apenas os ocupantes do cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária Oficial de Justiça Avaliador Federal terão direito à GAE (alternativa D).

Gabarito: alternativa D.

14. (FCC – TRE CE/2012) A Lei no 11.416/2006 estabeleceu que os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. A referida Lei

- a) vedou expressamente qualquer espécie de alteração, exclusão ou transformação de funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal.
- b) não autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal.
- c) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, inclusive a transformação de função em cargo ou vice-versa.
- d) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, apenas 50% das funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, inclusive a transformação de função em cargo ou vice-versa.
- e) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, sendo vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa.

Comentário:

O enunciado se refere ao art. 24 da Lei 11.416/2006. Nesse artigo, vemos que “Os órgãos de que trata este artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as



funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa".

Assim como fizemos em uma questão anterior, vejamos as alternativas:

- a) ~~vedou expressamente qualquer espécie de alteração, exclusão ou transformação~~ de funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal – ERRADA;
- b) ~~não~~ autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal – ERRADA;
- c) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, ~~inclusive~~ vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa – ERRADA;
- d) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, ~~apenas 50% das~~ funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, ~~inclusive~~ vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa – ERRADA;
- e) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, sendo vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

15. (FCC – TRE CE/2012) Considere as assertivas abaixo a respeito das funções comissionadas de natureza gerencial.

- I. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas obrigatoriamente por servidores com formação superior.
- II. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação.
- III. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que não haja vínculo de subordinação e poder de decisão, sendo suas funções especificadas em regulamento.

De acordo com a Lei no 11.416/2006 está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) III.

Comentário:



I. *As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas obrigatoriamente por servidores com formação superior.*

As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior (art. 5º, § 1º) – ERRADA;

II. *Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação.*

Agora sim! É isso que indica o art. 5º, § 4º - CORRETA;

III. *Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que não haja vínculo de subordinação e poder de decisão, sendo suas funções especificadas em regulamento.*

Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão (art. 5º, § 3º) – ERRADA.

Logo, apenas a afirmativa II está correta (alternativa B).

Gabarito: alternativa B.

16. (FCC – TRE CE/2012) O Adicional de Qualificação - AQ previsto na Lei no 11.416/2006 é

a) devido somente para conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu com duração mínima de 520 horas.

b) devido somente para conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu independente da duração do curso.

c) devido para conclusão de curso de pós-graduação lato sensu desde que o curso tenha duração mínima de 420 horas.

d) devido para conclusão de curso de pós-graduação lato sensu desde que o curso tenha duração mínima de 360 horas.

e) indevido para qualquer curso de pós-graduação, com exceção do Doutorado.

Comentário:

Na concessão do Adicional de Qualificação serão admitidos cursos de pós-graduação *lato sensu* somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas (art. 14, § 4º) – alternativa D.

Gabarito: alternativa D.

17. (FCC – TRE CE/2012) A elaboração dos regulamentos de que trata a Lei no 11.416/2006

a) deve contar obrigatoriamente com a participação de 25% da população através de consulta pública.



- b) pode contar com a participação das entidades sindicais.
- c) deve contar obrigatoriamente com a participação de 10% dos funcionários públicos efetivos do Poder Público.
- d) é privativa do órgão público competente, vedada qualquer participação particular.
- e) deve contar obrigatoriamente com a participação de 10% da população através de consulta pública.

Comentário:

Sabe aquele detalhe que pensamos não ser importante? Pois é, ele cai em provas! ☹

A resposta para a nossa pergunta está lá no final da Lei 11.416/2006, no art. 27, em que vemos que a elaboração dos regulamentos de que trata esta Lei pode contar com a participação das entidades sindicais.

Posto isso, correta a alternativa B.

Gabarito: alternativa B.

18. (FCC – TRE PE/2011) O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. A progressão funcional é a movimentação do servidor

- a) de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.
- b) do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior.
- c) de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de três anos, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.
- d) do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de três anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior.
- e) do primeiro padrão de uma classe para o último padrão da classe seguinte, observado o interstício de dois anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior.

Comentário:

Vamos lá novamente?! A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho (art. 9º, § 1º).

Uma olhadinha nas alternativas agora:

- a) de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho – CORRETA;



- b) do ~~último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte~~, observado o interstício de um ano ~~em relação à progressão funcional imediatamente anterior~~ – essa situação caracteriza a promoção e não a progressão funcional – ERRADA;
- c) de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de ~~três anos~~ um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho – ERRADA;
- d) do ~~último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte~~, observado o ~~interstício de três anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior~~ – ERRADA;
- e) do ~~primeiro padrão de uma classe para o último padrão da classe seguinte~~, observado o ~~interstício de dois anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior~~ – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

19. (FCC – TRE PE/2011) Considere as seguintes assertivas sobre a Lei nº 11.416/2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União:

I. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe “A” respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos.

II. São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso.

III. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório.

Está correto o que consta APENAS em

- a) II.
- b) I e III.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) III.

Comentário:

I. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe “A” respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos.

Perfeito! Texto exato do art. 7º da Lei 11.416/2006 – CORRETA;

II. São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso.



São requisitos de escolaridade para ingresso (i) para o cargo de Técnico Judiciário, curso de ensino médio, ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso, (ii) para o cargo de Analista Judiciário, curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso – ERRADA;

III. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório.

Novamente correto. O parágrafo único do art. 7º frisa que “os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório” – CORRETA.

Assim, temos: I – correta; II – errada; e III – correta (alternativa B).

Gabarito: alternativa B.

20. (FCC – TRT MT/2011) Nos termos da Lei no 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União:

- a) a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ será calculada mediante aplicação do percentual de quarenta por cento sobre os vencimentos básicos estabelecidos em Lei.
- b) a progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de dois anos, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.
- c) as funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior.
- d) os órgãos do Poder Judiciário da União ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, sendo possível, ainda, a transformação de função em cargo ou vice-versa.
- e) os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até dois anos da publicação do ato, a fim de obterem a certificação.

Comentário:

Como nós já vimos todos esses assuntos nas questões que antecederam a essa, seremos mais breves:

- a) a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ será calculada mediante aplicação do percentual de ~~quarenta por cento~~ **noventa por cento** sobre os vencimentos básicos estabelecidos em Lei (art. 13) – ERRADA;
- b) a progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de ~~dois anos~~ **um ano**, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho (art. 9º, § 1º) – ERRADA;
- c) **as funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior** (art. 5º, § 2º) – CORRETA;



d) os órgãos do Poder Judiciário da União ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, sendo ~~possível, ainda~~, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa (art. 24, parágrafo único) – ERRADA;

e) os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até ~~dois anos~~ um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação (art. 5º, § 4º) – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

Concluimos por hoje. Espero por vocês em nosso próximo encontro!

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – TRE SP/2012) Cristina, como analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, foi designada para o exercício de uma função comissionada de natureza gerencial. Porém, deixou de participar do curso de desenvolvimento gerencial oferecido por esse Tribunal. Nesse caso, conforme disposição expressa, Cristina deverá fazer esse curso no prazo de

- a) até um ano da publicação do ato, a fim de obter a certificação.
- b) até dois anos da publicação do ato, a fim de considerar-se habilitada.
- c) três anos de sua posse para que tenha as condições de exercício da função.
- d) seis meses, após o término desse curso, sob pena de responsabilidade administrativa.
- e) um ano de sua posse, prorrogável por mais de seis meses sob pena de cessar a designação.

2. (FCC – TRE SP/2012) Mário é ocupante do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, cuja atribuição está relacionada à execução de atos processuais de natureza externa. Ana Lúcia é ocupante do cargo de Agente de Segurança Judiciária, cuja atribuição está relacionada às funções de segurança. Nesses casos, essas identificações funcionais de Mário e Ana Lúcia são próprias, e respectivamente, dos cargos da Carreira de

- a) Analista Judiciário - especialidade execução de mandados e Auxiliar Judiciário - área administrativa.
- b) Analista Judiciário - área administrativa e Técnico Judiciário - área judiciária.
- c) Analista Judiciário - área judiciária e Técnico Judiciário - área administrativa.
- d) Técnico Judiciário - área judiciária e Analista Judiciário - área administrativa.
- e) Técnico Judiciário - área administrativa e Analista Judiciário - especialidade execução de mandados.

3. (FCC – TRE SP/2012) O Adicional de Qualificação - AQ foi concedido aos analistas judiciários Sérgio e Olga, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em títulos, diplomas e certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário. Nesses casos, analise:

I. Esse adicional será devido a partir da conclusão do título, diploma ou certificado.

II. Serão considerados, para os efeitos desse adicional, os cursos e as instituições de ensino reconhecidos por quaisquer órgãos públicos de educação.

III. Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.

IV. O adicional mencionado não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo.

Diante disso, está correto o que consta APENAS em

- a) I e III.



- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

4. (FCC – TRE SP/2012) Marcelo, técnico judiciário (área de apoio especializado) do Tribunal Regional Eleitoral, foi movimentado de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, conforme os critérios regulamentares aplicáveis e de acordo com a avaliação formal de desempenho. A situação posta caracteriza, legalmente,

- a) a redistribuição.
- b) a promoção.
- c) o aproveitamento.
- d) o acesso.
- e) a progressão funcional.

5. (FCC – TRE SP/2012) Milton é ocupante do cargo de analista (área administrativa), tendo como atribuições funções de segurança. Marlene é ocupante do cargo de analista (área judiciária), tendo como atribuições a execução de mandados. Nesses casos, ambos tem direito, respectivamente, à Gratificação de Atividade e Segurança - GAS e à Gratificação de Atividade Externa - GAE no valor de

- a) 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor.
- b) 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento básico do servidor.
- c) 30% (trinta por cento) do vencimento básico do servidor
- d) 40% (quarenta por cento) dos vencimentos do servidor.
- e) 25% (vinte por cento) dos vencimentos do servidor.

6. (FCC – TRE SP/2012) Silvio Souza é juiz eleitoral, sendo casado com Paula Souto, mas é companheiro de Vanessa Silva, com quem mantém união estável. O juiz Silvio é irmão de Murilo Souza, tem um tio Ronaldo Corrêa e é primo de Leonardo Corrêa. Os referidos parentes do magistrado não são ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário. Nesse caso, no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral, NÃO é vedada a designação para função comissionada na pessoa de

- a) Murilo Souza.
- b) Vanessa Silva.
- c) Ronaldo Corrêa.
- d) Leonardo Corrêa.
- e) Paula Souto.

7. (FCC – TRE CE/2012) Aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário - área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, é conferida para fins de identificação funcional a denominação de



- a) Inspetor de Segurança Judiciária.
- b) Agente de Segurança Judiciária.
- c) Supervisor de Segurança Judiciária.
- d) Responsável em Segurança Judiciária.
- e) Fiscal de Segurança Judiciária.

8. (FCC – TRE CE/2012) Walquiria é analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. Ela é formada em Direito, tendo concluído curso de doutorado, mestrado e de especialização lato sensu. Neste caso, de acordo com a Lei no 11.416/2006, Walquíria terá direito ao Adicional de Qualificação - AQ

- a) apenas relativo ao Doutorado e ao curso de especialização lato sensu, cumulativamente.
- b) apenas relativo ao Doutorado e ao Mestrado cumulativamente.
- c) relativo ao Doutorado, Mestrado e do curso de especialização lato sensu, cumulativamente.
- d) apenas relativo ao Doutorado.
- e) apenas relativo ao curso de especialização lato sensu.

9. (FCC – TRE CE/2012) De acordo com a Lei no 11.416/2006, para efeito da aplicação da Remoção prevista na Lei no 8.112/90, conceitua-se como Quadro a estrutura

- a) do Poder Judiciário como um todo, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, com exceção da Justiça do Trabalho.
- b) do Poder Judiciário como um todo, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, com exceção da Justiça Militar.
- c) do Poder Judiciário como um todo, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, com exceção da Justiça Eleitoral.
- d) de cada Justiça Especializada, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar.
- e) do Poder Judiciário como um todo, mas divididos em instâncias, podendo haver remoção, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal apenas dentro da instância original.

10. (FCC – TRE CE/2012) Segundo a Lei no 11.416/2006, do total das funções comissionadas, cada órgão destinará, para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União, no

- a) mínimo 60% do total das funções comissionadas.
- b) mínimo 80% do total das funções comissionadas.
- c) máximo 70% do total das funções comissionadas.
- d) máximo 50% do total das funções comissionadas.
- e) mínimo 40% do total das funções comissionadas.



11. (FCC – TRE CE/2012) De acordo com a Lei no 11.416/2006, o Adicional de Qualificação - AQ relativo a título de Mestre e Doutor é, respectivamente, de

- a) 7,5% e 10% incidindo sobre vencimento básico do servidor.
- b) 12,5% e 15% sobre o salário do servidor.
- c) 10% e 12,5% incidindo sobre vencimento básico do servidor.
- d) 5% e 7,5% incidindo sobre os vencimentos do servidor.
- e) 15% e 17,5% sobre o salário do servidor.

12. (FCC – TRE CE/2012 – adaptada) O servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido

- a) perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
- b) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, em qualquer hipótese.
- c) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, inclusive na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
- d) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União ou para a Funpresp-Jud, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
- e) perceberá, durante o afastamento, 50% da Gratificação de Atividade Judiciária - GJA, em qualquer hipótese.

13. (FCC – TRE CE/2012) De acordo com a Lei no 11.416/2006, a Gratificação de Atividade Externa - GAE é devida exclusivamente aos ocupantes

- a) do cargo de Técnico Judiciário.
- b) do cargo de Analista Judiciário - área administrativa.
- c) dos cargos de Analista Judiciário - área judiciária e Auxiliar Judiciário.
- d) do cargo de Analista Judiciário - área judiciária Oficial de Justiça Avaliador Federal.
- e) dos cargos de Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário.

14. (FCC – TRE CE/2012) A Lei no 11.416/2006 estabeleceu que os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. A referida Lei

- a) vedou expressamente qualquer espécie de alteração, exclusão ou transformação de funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal.
- b) não autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal.
- c) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, inclusive a transformação de função em cargo ou vice-versa.



d) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, apenas 50% das funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, inclusive a transformação de função em cargo ou vice-versa.

e) autorizou os mencionados órgãos a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, sendo vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa.

15. (FCC – TRE CE/2012) Considere as assertivas abaixo a respeito das funções comissionadas de natureza gerencial.

I. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas obrigatoriamente por servidores com formação superior.

II. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até um ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação.

III. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que não haja vínculo de subordinação e poder de decisão, sendo suas funções especificadas em regulamento.

De acordo com a Lei no 11.416/2006 está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) III.

16. (FCC – TRE CE/2012) O Adicional de Qualificação - AQ previsto na Lei no 11.416/2006 é

- a) devido somente para conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu com duração mínima de 520 horas.
- b) devido somente para conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu independente da duração do curso.
- c) devido para conclusão de curso de pós-graduação lato sensu desde que o curso tenha duração mínima de 420 horas.
- d) devido para conclusão de curso de pós-graduação lato sensu desde que o curso tenha duração mínima de 360 horas.
- e) indevido para qualquer curso de pós-graduação, com exceção do Doutorado.

17. (FCC – TRE CE/2012) A elaboração dos regulamentos de que trata a Lei no 11.416/2006

- a) deve contar obrigatoriamente com a participação de 25% da população através de consulta pública.
- b) pode contar com a participação das entidades sindicais.
- c) deve contar obrigatoriamente com a participação de 10% dos funcionários públicos efetivos do Poder Público.



- d) é privativa do órgão público competente, vedada qualquer participação particular.
- e) deve contar obrigatoriamente com a participação de 10% da população através de consulta pública.

18. (FCC – TRE PE/2011) O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. A progressão funcional é a movimentação do servidor

- a) de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.
- b) do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior.
- c) de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de três anos, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.
- d) do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de três anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior.
- e) do primeiro padrão de uma classe para o último padrão da classe seguinte, observado o interstício de dois anos em relação à progressão funcional imediatamente anterior.

19. (FCC – TRE PE/2011) Considere as seguintes assertivas sobre a Lei nº 11.416/2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União:

I. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe “A” respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos.

II. São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso.

III. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação, de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório.

Está correto o que consta APENAS em

- a) II.
- b) I e III.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) III.

20. (FCC – TRT MT/2011) Nos termos da Lei no 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União:

- a) a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ será calculada mediante aplicação do percentual de quarenta por cento sobre os vencimentos básicos estabelecidos em Lei.



b) a progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de dois anos, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.

c) as funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior.

d) os órgãos do Poder Judiciário da União ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, sendo possível, ainda, a transformação de função em cargo ou vice-versa.

e) os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até dois anos da publicação do ato, a fim de obterem a certificação.

GABARITO



1. A	11. C
2. C	12. D
3. E	13. D
4. E	14. E
5. A	15. B
6. D	16. D
7. A	17. B
8. D	18. A
9. D	19. B
10. B	20. C

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.



BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

